

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3200/2538

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
กบินทร์บุรี

นาย คำมูล คำมูล

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 357

จำเลยได้รับซื้อรถจักรยานยนต์ของกลางไว้ซึ่งเป็นรถที่มีทะเบียนแต่จำเลยก็ยังรับซื้อมาในราคาเพียง 3,000 บาท ซึ่งเป็นราคาถูกผิดปกติอย่างมากโดยมิได้สนใจเรื่องการโอนทะเบียนรถพฤติการณ์มีเหตุบ่งชี้ชัดแจ้งว่าจำเลยรับซื้อรถจักรยานยนต์ของกลางไว้โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์จำเลยจึงมีความผิดฐานรับของโจร

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335, 357,

83

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก จำคุก 2 ปี คำให้การชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 หนึ่งในสาม คง จำคุก 1 ปี 4 เดือน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในส่วนข้อหาความผิดฐานรับของโจรนั้นโจทก์มีนายสมร คนทัตย์ ผู้เสียหายเบิกความว่า หลังจากรถจักรยานยนต์ของกลางถูกคนร้ายลักไป แล้ว ผู้เสียหายสืบหารถจักรยานยนต์มาตลอดจนกระทั่งวันที่ 26 เมษายน 2531 เวลาประมาณ 17 นาฬิกาผู้เสียหายพบเจ้าพนักงานตำรวจนั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์ ของตนสอบถามได้ความว่าเจ้าพนักงานตำรวจยึดรถจักรยานยนต์คันนี้จากจำเลยใน คดีใช้รถไม่มีทะเบียนในวันที่ 28 เดือนเดียวกันผู้เสียหายจึงนำหลักฐานทะเบียนรถ จักรยานยนต์ไปแสดงต่อเจ้าพนักงานตำรวจที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอกบินทร์บุรี และเจ้าพนักงานตำรวจได้คืนรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวให้แก่ผู้เสียหายไป ต่อมาอีก ประมาณ 3 - 4 วัน ผู้เสียหายไปสอบถามจำเลยที่บ้านได้ความว่าจำเลยรับซื้อรถ จักรยานยนต์คันนั้นมาจากพรรคพวกในราคา 3,000 บาท โดยมีร้อยตำรวจเอก ชัยวัฒน์ ณรงค์ พยานผู้จับจำเลยในคดีข้อหาว่าจำเลยใช้รถไม่มีทะเบียนมาเบิกความ สนับสนุนว่า เมื่อพยานกับพวกไปพบรถจักรยานยนต์ของกลางไม่ได้ติดแผ่นป้าย ทะเบียนจอดอยู่ใต้ถุนบ้านจำเลย พยานได้เรียกจำเลยมาสอบถามว่าได้รถ จักรยานยนต์คันดังกล่าวมาอย่างไร จำเลยบอกว่ารับซื้อไว้จากนายสมนึกหรือนายสิง หาจำเลยไม่แน่ใจ คำของผู้เสียหายและร้อยตำรวจเอกชัยวัฒน์จึงเป็นการยืนยัน สอดคล้องต้องกันว่าจำเลยบอกแก่พยานโจทก์ทั้งสองว่าจำเลยรับซื้อรถจักรยานยนต์ ของกลางมาจากผู้ต้องหาใช้รับฝากรถจักรยานยนต์ของกลางไว้จากชายคนหนึ่งซึ่ง จำเลยไม่รู้จักมาก่อนเพราะรถจักรยานยนต์เครื่องเสียดังที่จำเลยนำสืบและยกขึ้น

เป็นข้อต่อสู้ในฎีกาของจำเลยไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเท็จจริงที่จำเลยบอกแก้ร้อย
ตำรวจเอกชัยวัฒน์และผู้เสียหายก็เกิดขึ้นก่อนที่จำเลยจะถูกเจ้าพนักงานตำรวจ
จับกุมและสอบสวนดำเนินคดีนี้ด้วย จึงมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าจำเลยได้บอกเล่าไปตาม
ความจริง อีกทั้งทางพิจารณาก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยจะมีสาเหตุโกรธเคืองอะไรกับร้อย
ตำรวจเอกชัยวัฒน์และผู้เสียหาย จึงไม่มีข้อระวางสงสัยว่าพยานโจทก์ทั้งสองจะกลั่น
แกล้งเบิกความปรักปรำจำเลย นอกจากนี้ถ้าเป็นรถจักรยานยนต์ที่จำเลยรับฝากไว้
จริงเมื่อถูกเจ้าพนักงานตำรวจแจ้งข้อหาดำเนินคดีในข้อหาใช้รถไม่จดทะเบียนและ
เสียภาษี จำเลยก็น่าที่จะให้การปฏิเสธและแจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวให้เจ้าพนักงาน
ตำรวจทราบเสียแต่ต้น แต่จำเลยก็หาได้กระทำไม่ กลับให้การรับสารภาพในคดีนั้น
จนถูกศาลพิพากษาลงโทษปรับไปแล้ว ยิ่งกว่านั้นร้อยตำรวจเอกประกาศ พงษ์พานิช
พนักงานสอบสวนก็เบิกความว่า หลังจากศาลพิพากษาลงโทษปรับจำเลยเป็นเงิน
500 บาท แล้ว จำเลยได้มาขอรถจักรยานยนต์คืน แต่ไม่มีหลักฐาน เจ้าพนักงาน
ตำรวจจึงไม่ยอมคืนให้แก่จำเลยยังเป็นพฤติการณ์ที่ยืนยันให้เห็นชัดเจนขึ้นว่า จำเลย
ได้รับซื้อรถจักรยานยนต์ของกลางไว้ หาใช่เป็นเพียงรับฝากไว้จากชายไม่ทราบชื่อไม่
เพราะหากจำเลยเพียงแต่เป็นผู้รับฝากรถจักรยานยนต์ไว้เท่านั้นก็ไม่มีเหตุที่จำเลย
จะต้องออกหน้าไปชวนขวยขอคืนรถจักรยานยนต์ด้วยตนเองส่วนข้อที่จำเลยฎีกา
ว่าจำเลยไม่เคยมาขอรถจักรยานยนต์ของกลางคืนโดยอ้างคำเบิกความของร้อย
ตำรวจเอกศรานนท์ หอมทรัพย์มาสสนับสนุนนั้น เห็นว่าแม้ร้อยตำรวจเอกศรานนท์จะ
เบิกความว่าหลังจากศาลพิพากษาลงโทษปรับจำเลยแล้ว จำเลยได้หายไปเลยไม่เคย
มาขอคืนของกลางก็ตาม แต่ร้อยตำรวจเอกศรานนท์เป็นเพียงเจ้าพนักงานตำรวจผู้
จับกุมจำเลยในข้อหาใช้รถโดยไม่จดทะเบียนเท่านั้น และร้อยตำรวจเอกศรานนท์ก็ได้
เบิกความยอมรับต่อคำถามค้านของทนายจำเลยว่าพยานไม่ใช่พนักงานสอบสวนคดีนี้
แสดงว่าร้อยตำรวจเอกศรานนท์มิใช่ผู้มีหน้าที่โดยตรงในการพิจารณาเรื่องขอคืนของ
กลาง และจำเลยอาจมาขอคืนของกลางในขณะที่ร้อยตำรวจเอกศรานนท์ไม่อยู่ที่

สถานีตำรวจก็ได้ แต่ร้อยตำรวจเอกประกาศ พงษ์พานิช เป็นพนักงานสอบสวนผู้
มีหน้าที่พิจารณาเรื่องขอคืนของกลางโดยตรง และทางพิจารณาที่ไม่ปรากฏว่าจะมี
สาเหตุโกรธเคืองอะไรกับจำเลย คำของร้อยตำรวจเอกประกาศจึงมีน้ำหนักรับฟังเชื่อ
ถือได้ว่าจำเลยได้มาขอรับรถจักรยานยนต์ของกลางคืนจริง พยานหลักฐานโจทก์จึงมี
น้ำหนักรับฟังได้ว่าจำเลยได้รับซื้อรถจักรยานยนต์ของกลางไว้จริง เมื่อปรากฏว่ารถ
จักรยานยนต์ของกลางเป็นรถที่มีทะเบียน แต่จำเลยก็ยังรับซื้อมาในราคาเพียง3,000
บาท ซึ่งเป็นราคาถูกผิดปกติอย่างมากโดยมิได้สนใจเรื่องการโอนทะเบียนรถ
พฤติการณ์มีเหตุบ่งชี้ชัดแจ้งว่าจำเลยรับซื้อรถจักรยานยนต์ของกลางไว้โดยรู้อยู่แล้ว
ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ จำเลยจึงมีความผิดฐานรับ
ของโจร

พิพากษายืน

(อากร อัฐกุล-สุทธิ นิชโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>